

1513241-11.2021.8.26.0299

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: André Luiz Tomasi de Queiróz

Comarca: Jandira

Foro: Foro de Jandira

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 17/01/2022

... SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. RATIFICADO EM JUÍZO. CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jandira

Foro de Jandira

1ª Vara

Avenida Antonio Bardella, 401, Jandira - SP - cep 06618-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1513241-11.2021.8.26.0299 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1513241-11.2021.8.26.0299

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO RICARDO SALES DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). André Luiz Tomasi de Queiróz

Vistos.

I. RELATÓRIO

Trata-se de ação penal pública movida pelo Ministério Público Estadual em face de PAULO RICARDO SALES DA SILVA (qualificado às fls. 20/21 e indiciado às fls. 22/25), como incurso no delito previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, c.c. § 2º-A, inciso I, do Código Penal, pela prática do crime de roubo.

Consta da denúncia que, em 20 de fevereiro de 2021, por volta de 20h50, à Praça Anielo Gragnano, nº 48, Jardim Vessoni, nesta cidade de Jandira, PAULO RICARDO SALES DA SILVA, previamente ajustado com "João", pessoa até o momento não identificada, e agindo em concurso e unidade de propósitos entre si, subtraíram, em proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, a quantia de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) pertencente à Sorveteria Gran Sorbeto, de propriedade de Paulo Guimarães. Segundo apurado, na data e local dos fatos, PAULO RICARDO e "João" se dirigiram até a "Sorveteria Gran Sorbeto". Lá chegando, "João" permaneceu do lado de fora enquanto PAULO RICARDO abordou a funcionária do caixa no interior do estabelecimento e, exibindo uma arma de fogo sob a camiseta, anunciou o assalto. Após subtrair a quantia de R\$ 450,00 em

dinheiro, evadiram-se. As vítimas fizeram o reconhecimento das roupas apreendidas na residência de PAULO RICARDO como sendo as utilizadas no roubo (fls. 14/16). Inquirido pela Autoridade Policial, PAULO RICARDO confessou a prática do ato (fls. 20).

Relatório final da Polícia Civil acostado à fl. 46/47.

Boletim de ocorrência acostado às fls. 03-07..

Relatório de investigação acostado às fls. 63-64.

Relatório e representação de prisão preventiva acostado à fl. 62.

Denúncia oferecida às fls. 69-71.

Denúncia recebida às fls. 73-74, mesma decisão em que decreta a prisão preventiva do réu.

Resposta à acusação acostada às fls. 119-128.

Audiência de instrução e julgamento com oitiva da vítima, testemunhas e interrogatório do réu.

Realizado o reconhecimento do réu em audiência, com dois outros indivíduos.

Memoriais orais pelas partes.

É o relatório. DECIDO.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, no que tange ao reconhecimento sem as formalidades previstas na lei adjetiva civil, o E. Tribunal da Cidadania já manifestou acerca da legalidade:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. RATIFICADO EM JUÍZO. CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Precedentes. 3. A jurisprudência deste Tribunal Superior admite a possibilidade de reconhecimento do acusado por meio fotográfico, ainda que não observadas a totalidade das formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal, sendo que, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação. 4. No caso em exame, os acusados foram apontados pelos ofendidos dentre inúmeras outras fotografias mostradas pela autoridade policial, nos termos do art. 226, II, que prevê que "a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la", ausente qualquer constrangimento ilegal. 5. Writ não conhecido. (HC 495.055/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019)

No caso dos autos, houve reconhecimento junto ao CDP, com a presença de outras duas pessoas, sendo o réu reconhecido pelo proprietário e pela vítima direta do roubo.

DA NULIDADE DE PROVAS

Não há falar em nulidade de provas por ausência de mandado de busca e apreensão. Nota-se que a genitora autorizou o ingresso dos policiais, tenho afirmado, inclusive que reconheceu o filho pelas imagens. Ademais, aduziu que era sua intenção a confissão e responsabilidade do filho e, por tal razão, franqueou a entrada dos agentes.

DA MATERIALIDADE

A materialidade está bem demonstrada pela BO, depoimento da vítima e confissão do réu, além do autos de exibição e apreensão.

DA AUTORIA

A autoria é clara e indene de dúvidas, em especial pelo reconhecimento das vítimas com relação às roupas apreendidas na residência de PAULO RICARDO como sendo as utilizadas no roubo (fls. 14/16), bem como pelos depoimentos prestados pela vítima. A vítima reconheceu o réu em juízo e narrou de forma resumida:

Paulo Guimarães:

Reconheço. Número dois. O que eu vi na câmera, entre entrou sozinho, não tem evidência de uma segunda pessoa. Eu sei que tinham duas porque no dia anterior eles foram e inclusive me cumprimentaram. No dia seguinte teve o assalto, mas eu associei o assalto ao dia anterior, mas no dia dos fatos a única pessoa que vi na câmera foi o Paulo. Eu estava em Indaiatuba. Ela só ligou, disse que tinha sido assaltada. A gente ligou as câmeras, pelo celular pegamos as imagens, visualizamos. Foi subtraída uma quantia de no máximo trezentos reais. Ele entrou, anunciou o assalto, levantou a blusa, mostrou a arma mas não tirou. Ela estava em pânico. Procuramos no whats e num grupo apareceu ele, num grupo de amigos. Juntamos tudo e encaminhamos à delegacia. Não vimos o rosto dele, porque ele estava de máscara. Comparando as roupas com as utilizadas, com as que o delegado mostrou, coincide. Não me lembro, mas no vídeo e a roupa na mesa do delegado eram as mesmas. Eu fiquei na outra sala, não tive contato físico e visual. Pelas fotos das redes sociais, os óculos, do olho para cima. Como sou comerciante, a gente tem essa percepção. Mas a impressão que eu tenho, pela visualização das imagens. Isso, por foto. O delegado mostrou. Como essa informação veio pela rede social, conseguimos a escola que ele estudava, nome, informação de que ele morava em Barueri. Levei à delegacia, aí a DP fez a investigação e no outro dia, meio dia, já tinham recuperado as roupas, que a mãe deu, mas que ele não estava em casa. Quando foi seis horas informação que já haviam detido ele. Não recuperei nada. O boné que ele utilizou no assalto é o mesmo das redes sociais. Na rede social tem outras fotos dele, sem boné. Na delegacia me mostraram uma foto dele, como a pessoa detida como suspeito. Eu postei as fotos do face e no insta, do vídeo e do assalto. Até esse momento não sabia quem era. Coisa de meia hora recebi um whats com o nome do rapaz e onde mora. Esse amigo que passou é um amigo dele e falou para ele que também era amigo do filho do dono. Daí tivemos o nome, facebook e número do celular.

As testemunhas de acusação aduziram que:

Jhemilly Cassimiro Varelo:

É o segundo, por ter olhado nos olhos dele, bem no olho. Ele estava de óculo, máscara e boné. Foi a primeira vez. Só por foto, que me mostraram. Minha patroa me enviou pelo whats o face dele. Quando olhei identifiquei, mesmo estando de máscara. Eu estava senda no caixa, aproximadamente próximo da hora de fechar. Depois ele falou do assalto, ele falou que não queria o celular, só o dinheiro. Ele mostrou a arma. Eu dei o dinheiro e ele colocou na bolsa. Depois eu saí pedindo socorro. Não, só vi ele. Óculos, máscara e boné. Foi da vestimenta que ele usava, a bermuda, só não consegui a blusa de frio. E por foto. A bermuda dela, eu vou me recordar bem pouco, mas era escura, acho que azul escuro, tinha detalhe da metade para baixo, e ele estava com blusa de frio. A blusa de frio não. Não me falaram isso. Colocou nas redes, eu compartilhei também. Não sei como a polícia chegou nele. Ele estava de bermuda, azul escura, com metade da bermuda para baixo tinha detalhes. A Blusa de frio, uma bolsa verdade. Uns doze dias, até a apresentação na delegacia.

Ana Maria Sales da Silva:

Sou mãe do Paulo. Estava no face. De tarde chegaram dois investigadores e falaram que foram por causa de uma denúncia. Eles entraram onde ele dorme, acharam a blusa de frio, a bermuda do dia anterior e do dia que aconteceu. Eles procuraram, dentro do cômodo, nunca tinha visto ele com arma. Eu fui até a delegacia. Quando voltei eu fiquei sabendo que ele foi até à delegacia. Não tinham apresentado nada. Chegaram, bateram palma. Chegaram calmos. Um deles tinha um tablet na mão, mostrou o vídeo. Eu estava tão nervosa, eu falei que ele morava ali. Eu mostrei o cômodo que ele dorme. Acharam a roupa. Falaram que vieram através de uma denúncia anônima. Quando me mostram o vídeo eu falei que reconheci ele. Eu falei para ele se entregar. Os investigadores me levaram. Pediram para acompanhar. Levaram e trouxeram. Já tinha reconhecido. Passou na TV. Começaram a mandar para mim que estava no facebook. Ele foi espontaneamente. Eu permiti.

Carlos Eduardo Rodrigues de Sousa - Policial Civil:

Tomamos conhecimento pelas redes sociais. Tínhamos o nome dele, Paulo Ricardo. Fomos até a residência, atendido pela mãe. Explicamos a diligência. Ela autorizou, e não encontramos a arma. Encontramos 15 porções de cocaína no guardar-roupa dele. Localizamos as roupas que ele usou no roubo. A blusa e uma bermuda e uma bermuda do dia anterior. No dia anterior ele teria entrado e perguntado sobre o preço do sorvete e saiu. Na delegacia, ele compareceu espontaneamente e confessou. Do outro, disse João mas que morava em Barueri. Nas redes sociais colocaram uma foto do facebook. Procuramos no detecta, filtramos as pessoas e identificamos pelas fotos. Pedimos autorização da mãe, ela autorizou. Ela disse que já tinha visto a reportagem, ficou envergonhada.

No mesmo sentido do colega, Edvaldo Rodrigues Costa - Policial Civil, ratificando as declarações supra.

O réu, em fase inquisitorial confessou parcialmente a prática do crime, apenas aduzindo se tratar de uma réplica de arma de fogo - simulacro.

Em juízo, ratificou as informações e aduziu que estava arrependido, pedindo perdão às vítimas:

Tenho 20 anos. Por causa de droga perdi o serviço. Cocaína. Mais de quatro anos. Com minha mãe, tio, irmão e avó. Todos os dias. Eu conheci uma pessoa que confia em mim e eu usava para pagar depois. Eu fiquei devendo, mil e quinhentos reais. Estudei até o primeiro colegial. Sinceramente me considero culpado. Nada justifica o que fiz. Era simulacro. Eu falei que tinha comprado em São Paulo. Era de um amigo meu. Era do rapaz que estava comigo. Esse rapaz eu conheci numa feira em Barueri. Fez uma amizade e acabou que algumas vezes a gente se encontrou. Arrependido. Após efetuar o ato, creio que Deus tocou no meu coração e me arrependi. Estava cansado da vida que estava levando.

Assim, a autoria está clara, não havendo razões para desqualificar o relato das testemunhas e da vítima, a autoria do delito narrado na inicial é inquestionável.

É o sentir da jurisprudência, conforme esposado pelo julgado:

"Há de se levar em consideração que a aceitação do relato da vítima como meio probatório revela-se de especial importância, haja vista a tipologia delitiva ocorrer, na sua maioria, sem a presença de testemunhas. Além disso, o depoimento da vítima mostrou-se firme e coerente. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Crime nº 70060349727, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator Jayme Weingartner Neto, julgado em 17/09/2014)"

Nota-se que a genitora confirmou a prática do crime pelo filho. Aduziu que era sua vontade que ele se entregasse. Afirma que o filho foi espontaneamente à Delegacia e confessado a prática do crime.

As vítimas confirmaram a autoria, em reconhecimento formal, sendo tal ato corroborado pela confissão integral do réu.

No que tange ao concurso de agentes, o réu confessou a presença de um terceiro. No mais, o proprietário do estabelecimento disse que o réu e outro indivíduo, no dia anterior teriam comparecido ao local, sendo o assalto praticado no dia subsequente. Entretanto, não há falar em causa de aumento pelo uso de arma de fogo. Como regra, não sendo apreendida a arma de fogo, o ônus da prova é da defesa.

Todavia, o réu afirma desde o início a prática do crime com um simulacro, compareceu e confessou integralmente a prática do crime, inclusive em concurso de agentes (mesmo as testemunhas e vítima, além da filmagem, nada terem afirmado sobre o comparsa durante o crime).

Em juízo demonstrou arrependimento real, exercitando justiça restaurativa. Aduziu que era um simulacro, pertencente ao terceiro, sendo que sua atuação durante o crime e em juízo levam este juízo a valorar de forma positiva sua versão, afastando a causa de aumento.

Portanto, demonstrada a ocorrência do crime, e comprovada a responsabilidade criminal de PAULO RICARDO SALES DA SILVA, a condenação é a medida que se impõe.

Atento ao sistema trifásico, passo a dosar a pena.

DOSIMETRIA:

Na primeira fase, observados os requisitos do artigo 59, tenho que as consequências do crime são negativas, em razão da não recuperação da res furtiva. As demais são neutras. Assim, fixo a pena-base em 04 anos e 08 meses de reclusão.

Na segunda fase, ausentes agravantes. Presentes duas atenuantes – confissão integral e menoridade relativa, razão pela qual retorno a pena ao mínimo legal.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição e presente a causa de aumento do artigo 157, §2º, inciso II (concurso de agentes). Assim, aplico a menor fração, fixando a pena em 05 anos e 04 meses de reclusão.

Considerando a quantidade de pena aplicada determino o regime inicial semiaberto, não obstante a grave ameaça e o concurso de agentes. Nota-se que a menoridade relativa, além da confissão integral devem favorecer o réu, considerando a aplicação da súmula 231, do STJ.

Fixo a pena pecuniária em 13 dias-multa.

Considerando a situação econômica do acusado, estabeleço o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de 1/30 do salário mínimo vigente na época do fato.

III. DISPOSITIVO

Diante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da Denúncia para CONDENAR o denunciado Paulo Ricardo Sales da Silva como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, c.c. § 2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa arbitrados unitariamente no mínimo legal.

Considerando o lapso temporal da prisão cautelar do réu, superior a 25% da pena, aplico a detração e fixo o imediato REGIME ABERTO.

Expeça-se alvará de soltura clausulado. Cumpra-se com urgência.

Faculto o recurso em liberdade.

Transitado em julgado esta decisão, lance-se o nome do réu no livro dos culpados e expeçam-se guia definitiva.

Tendo em vista o convênio firmado entre DPE/SP e OAB/SP, arbitro em 100% do valor previsto na tabela para feitos desta natureza os honorários do advogado nomeado ao acusado.

Custas pelo acusado (artigo 4º, § 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03), restando suspensão a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Façam-se as anotações e comunicações necessárias, notadamente à Justiça Eleitoral e ao IIRGD.

P.R.I.C.

Jandira, 17 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA